

5. 압류재산 공매보류 물건 관리 부적정

- 「압류재산매각업무요강」 제37조(공매의 중지) 제3항1)에 따르면 체납처분 집행정지·체납액 일부납부 등의 경우 공매 진행을 일시적으로 보류할 수 있고, 그 보류 사유가 해소된 경우 공매를 속행하도록 되어 있으며
 - 「같은 요강」 제91조(협의사항)에 따르면 필요한 경우 해당 관서의 장과 협의하여 공매 처리하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 장기간 공매보류 중인 물건에 대해서는 분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 압류등기 말소 여부나 체납세액 유무를 확인하는 방법으로 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 점검하고
 - 그 결과에 따라 위임관서와 공매 속행 여부 협의 후 공매에 착수하거나 공매를 해제함으로써 장기보류(협의) 물건을 해소하여야 함2)

1) 제37조(공매의 중지)

- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 관서의 장이 「공매(수의계약) 대행 일시중지(보류)요구서」에 따라 공매 일시중지(보류)를 요구한 경우에는 제1항에 준하여 즉시 공매를 일시중지(보류)하고 그 사실을 관서의 장에게 통보하여야 한다.
 - 1. 「행정소송법」 제23조(집행정지)에 따라 법원이 체납처분에 대한 집행정지의 결정을 한 경우
 - 2. 법 제85조의2(체납처분유예)에 따라 체납처분을 유예한 경우
 - 3. 법 제50조(제3자의 소유권 주장)에 따라 제3자가 압류재산의 소유권을 주장하고 반환을 청구한 경우
 - 4. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제44조(다른 절차의 중지명령 등) 제1항에 따라 법원이 체납처분의 중지를 명한 때와 동법 제58조(다른 절차의 중지 등)로 체납처분이 중지된 경우
 - 5. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 정리계획에서 징수유예 또는 환가의 유예가 인가된 경우
 - 6. 체납자 및 이해관계자로부터 공매절차에 대한 이의신청·심사청구 또는 심판청구가 있는 경우
 - 7. 체납액 일부납부, 체납액 납부약속 등으로 공매를 일시적으로 유보하는 경우
 - 8. 그 밖에 재산의 훼손, 멸실 등 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우
- 2) 「압류재산 매각대행업무 편람(2012)」 43쪽에 따르면 장기보류(협의) 물건의 해소를 위해 ‘보류물건 해소의 날’을 지정 및 운용하도록 되어 있고, 매 분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 조회하도록 되어 있음

□ 그런데, 감사대상 기간(2016. 7. 1. ~ 2017. 9. 30.) 동안 경기지역본부에서 압류재산 공매보류 물건 현황을 점검한 결과

가. 공매보류 사유 해소 여부 확인 불철저

□ 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□□세무서 XXXX-XXXXX-XXX)은 2016. 4. 5. 공매보류(선순위가처분 협의) 후 감사일 현재까지 공매보류 사유 해소 여부를 조회하지 않는 등

- [표 6]과 같이 383건의 물건 상태를 공매보류(협의)로 등록한 후 공매 보류(협의)사유 해소 여부를 조회한지 400일 이상 지난 사례가 8건, 공매보류(협의)사유 해소 여부를 조회한 이력이 전혀 없는 사례도 355건이 있는 것으로 확인됨

[표 6] 공매 보류사유 해소 여부 조회 후 기간 경과 현황

(단위 : 건)

합계	100일 이상 200일 미만	200일 이상 300일 미만	300일 이상 400일 미만	400일 이상	조회이력 없음
----	--------------------	--------------------	--------------------	------------	---------

“ 기재 생략 ”

나. 공매 해제 및 체납처분비 청구 불철저

□ 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□구청 XXXX-XXXXX-XXX)은 2012. 7. 10. 체납액 일부납부로 공매를 중지한 후 2013. 2. 18. 법원 경락으로 압류가 말소되었는데도 공매보류 등록일 이후 4년 9개월 동안 공매 보류 상태로 장기간 관리하고 있는 등

- [표 7]과 같이 총 16건의 재산은 법원경락 및 체납세액 완납으로 압류가 말소되어 공매대행 해제 대상인데도 짧게는 112일, 길게는 4년 9개월이 지나도록 공매해제 처리하지 않아

- 체납처분비 3,113천 원(공매행정비 1,133천 원, 해제수수료 1,980천 원)을 장기간 청구하지 아니한 사실이 있음

[표 7] 공매 미해제 및 체납처분비 미청구 현황

(단위 : 일, 천 원)

구 분	위임기관	관리번호	체납자	압류해제일	경과 일수	미청구 체납처분비
--------	------	------	-----	-------	----------	--------------

“ 기재 생략 ”

< 조치할 사항 >

- ◇ 경기지역본부장은 장기간 공매 보류(협의) 중인 물건(383건)에 대하여 보류(협의) 사유가 해소되었는지 여부를 점검하고
 - 압류가 말소된 16건의 재산에 대해서는 신속히 공매대행을 해제 하며 체납처분비 3,113천 원을 위임관서에 청구하여 회수 하는 등 관련 업무를 철저히 하고 위 관련자 팀장 ○○○ 등 4명에게 주의를 촉구하시기 바람. (시정)